kinh doanh là các ông: Nguyễn X, Nguyễn Y, Trần Z, Đỗ T, Đỗ V (ông Đỗ T và ông Đỗ V là em ruột của ông Đỗ H).

Ngày 31/7/1998, Công ty A có đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và đã được cục Sở Hữu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận số 82102 (Theo Quyết định số 2905/QĐ NH ngày 19/09/1999) bảo hộ nhãn hiệu " Nhà hàng Phù Đổng" với logo gồm có hình vẽ nhà hàng và người cưỡi ngựa cho dịch vụ cửa hàng ăn uống giải khát thuộc nhóm 42.

Do hết hạn Hợp đồng thuê nhà và ong H không thuê nữa nên ngày 26/7/1999, các ông X, Y, Z đã lập giấy bán phần tài sản đầu tư vào cửa hàng cho ông H với giá 260.000.000 đồng một suất, ba suất là 780.000.000 đồng. Sau đó các ông X, Y, Z thuê nhà số 12 Võ Thị Sáu để mở lại nhà hàng Phù Đổng.

Ngày 17/7/1999, ông Đỗ T và ông Đỗ V thanh lập công ty TNHH " Phù Đổng Thiên Vương" theo giấy phép số 4503/GP/TLDN của UBND TP HCM. Ông Đỗ V là giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật. Công ty TNHH "Phù Đổng Thiên Vương" được phép kinh doanh mặt hàng ăn uống. Ngày 18/07/1999, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương tại số 14 Trần Hưng Đạo và một mặt nhà hàng nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương để kinh doanh ăn uống giải khát và giao cho ông Đỗ H quản lý nhà hàng.

Ngày 23/11/1999, Công ty A ký Hợp đồng với báo Sài phóng thông báo chuyển địa điểm nhà hàng Phù Đổng từ số 14 Trần Hưng Đạo về địa điểm mới là số 12 Võ Thị Sáu.

Sau đó, ngày 08/12/1999, ông H có ký Hợp đồng với báo Sài Gòn giải phóng để đăng lời cảm ơn của nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 12 năm 1999 với nội dung: "Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương số 14 Trần Hưng Đạo, TPHCM chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành tình cảm đến nhà hàng chúng tôi trong thời gian qua. Đồng thời, sử dụng một phần lô gô mà công ty A đã đăng ký bảo hộ là hình vẽ nhà hàng in trên góc tờ đăng tin quảng cáo".

Ngày 27/1/2000, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương làm đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và được cục Sở hữu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận số 35309 (theo Quyết định Số 2314/QĐ-NH ngày 30/10/2000) bảo hộ nhãn hiệu chữ Phù Đổng Thiên Vương cho dịch vụ buôn bán tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, mua bán đồ ăn thức uống các loại thuộc nhóm 35.

Đại diện của Công ty A đã có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.

1. Giả sử anh/chị là luật sư được cử tư vấn, anh/chị sẽ tư vấn cho công ty A như thế nào?
2. Anh/chị hãy giúp công ty A chuẩn bị hồ sơ, văn bản lập luận để giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)

ĐÁP ÁN